

1500326-07.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, sendo que ELISEU visualizou a viatura e correu com um objeto em mãos. Foram ao encalço do autor e encontraram 07 pinos de cocaína que haviam sido dispensados pelo autor. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 92,00 em espécie. Indagado, o autor nada falou. Diante dos fatos, o autor foi conduzido ao Hospital local e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500326-07.2021.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500326-07.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3077100/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 20310686 -

DEL.POL.CONCHAL, 20310687 - DEL.POL.CONCHAL, 20310688 - DEL.POL.CONCHAL, 20310689 -

DEL.POL.CONCHAL, 20310690 - DEL.POL.CONCHAL, 20310691 - DEL.POL.CONCHAL, 20310700 -

DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISEU TAVARES MARTINS SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

Cuida-se de ação penal instaurada por denúncia do Ministério Público em face de ELISEU TAVARES MARTINS SOARES qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por conta do fato a seguir descrito:

Consta do incluso inquérito policial que em 17 de setembro de 2021, por volta das 08:30, na Rua Archangeo II, 16 - Esperança III, nesta Cidade e Comarca de Conchal-

SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 4,83 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 60/62), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 69/72).

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram oralmente.

O Ministério Público opinou pela procedência da tese acusatória, a fim de condenar o acusado nas penas do art. 28, caput, da Lei nº. 11.343/2006, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

A Defesa, por sua vez, postulou o reconhecimento da prescrição ou a absolvição do acusado, em aplicação ao princípio da insignificância, bem assim pela atipicidade material da conduta.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

Ao contrário do deduzido pela denúncia, mesmo sendo o réu menor de 21 anos, não ocorrera lapso prescricional, tendo em vista que a denúncia recebida em 25/07/22 interromperia a prescrição.

A pretensão deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 09), Laudo Pericial (fls.17/19) e pela prova vocal colhida em juízo.

Os guardas municipais ouvidos em solo policial, disseram que: estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, sendo que ELISEU visualizou a viatura e correu com um objeto em mãos. Foram ao encalço do autor e encontraram 07 pinos de cocaína que haviam sido dispensados pelo autor. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 92,00 em espécie.

Indagado, o autor nada falou. Diante dos fatos, o autor foi conduzido ao Hospital local e posteriormente a esta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis."

Ouvido em Juízo o Guarda Maurício confirmou a mesma versão e afirmou que o réu é sempre visto com drogas.

O acusado, ouvido em solo policial, disse que: : as drogas encontradas pelos Guardas Municipais são de sua propriedade e as adquiriu momentos antes em um Posto de Gasolina de uma pessoa desconhecida, sendo que faria uso das drogas. É usuário de drogas. Nega qualquer envolvimento com o tráfico. Relata que o dinheiro encontrado em seu poder é decorrente da venda de verduras, sua única atividade e sustento, sendo que aquele é todo dinheiro que possui e permanece consigo, já que não tem conta em banco.

Não compareceu para ser interrogado em Juízo.

A autoria, por sua vez, recai sobre a pessoa do acusado.

Isso porque, o acusado, quando ouvido em solo policial, admitiu ser usuário de drogas, além de confirmar a posse da substância apreendida. No mesmo sentido foram os depoimentos dos guardas municipais colhidos em audiência de instrução.

No mais, inexistem informações, nos autos, que o acusado está envolvido com o tráfico de entorpecentes.

Logo, não há dúvida acerca da autoria delitiva, que recai, de modo evidente, sobre o réu, que detinha a pequena quantidade de droga em seu poder, para consumo.

Ora, o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 é de perigo presumido ou abstrato, e possui plena aplicabilidade em nosso sistema repressivo, destacando-se que a expressão para uso próprio descrito no tipo penal significa que a pequena quantidade da droga faz parte da essência do delito. Isso porque a norma tem o intuito de proteger a comunidade dos malefícios provocados pelo consumo de drogas e, conseqüentemente, o usuário da dependência.

Assim, tendo em conta que no caso sub judice não se autoriza a aplicação do

princípio da insignificância (porque a pequena quantidade de droga diz com a adequação típica do fato), a condenação do acusado é medida que se impõe. Portanto, diante do quadro probatório contrário ao acusado, a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Presentes os requisitos do artigo 28 da lei de drogas, deixo de aplicar a pena de admoestação verbal para aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista a natureza da droga apreendida, bem como em virtude de os Guardas Civis narrarem que por vezes ele é encontrado com drogas.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formalizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para CONDENAR ELISEU TAVARES MARTINS SOARES como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 2) Oficie-se ao IIRGD;
- 3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
- 4) expeça-se guia de execução.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA